**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

**Rispedire con una delle seguenti modalità:**

- Pec: **servizio.clienti.enelenergia@pec.enel.it**
- Posta: **Enel Energia S.p.A. - Settore Fatturazione Fiscale -** C.P. 8080 - 85100 POTENZA (PZ)

**Codice Contratto**

**ALLEGATO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA FISCALE**

## ISTANZA e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

## RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 47 E 48 DEL D.P.R. 28.12.2000 n. 445

## SUGLI IMPIEGHI DEL GAS NATURALE PER USI ESCLUSI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCISA

## e/o DA SOGGETTI OBBLIGATI D'IMPOSTA

Con la presente istanza, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall' art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto

Nome e cognome

Codice Fiscale

Partita Iva

Nato a Comune Provincia

Il (gg/mm/aaaa)

In qualità di (specificare ruolo)

Denominazione della Società

**Codice Attività***

Codice Fiscale

Partita Iva

Sede Legale Comune Provincia

Via/Piazza/Ecc. N.

Cap

Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di

Sez. R.E.A.

Recapito telefonico (Fisso/Cellulare) Fax

Email/Pec

***DATO NECESSARIO – rilasciato dall'ufficio iva all'atto dell'iscrizione**

## CONSAPEVOLE

- che l'imposizione fiscale in materia di accisa e di addizionale regionale sul gas naturale (disciplinata dal Testo Unico sulle Accise - D.Lgs. 26/10/1995 n. 504, dal D.Lgs. 21/12/1990 n. 398 e successive modifiche ed integrazioni) verrà esclusa o applicata sulla base dell'istanza e delle dichiarazioni di seguito espresse, che vengono trasmesse al competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane;
- che i mutamenti nell'impiego del gas naturale e nella destinazione d'uso dei locali possono comportare variazioni dell'assoggettamento del gas naturale;

**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

- che, qualora, anche a seguito di controlli e/o sopralluoghi del competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la Ditta/Società/Ente/Istituzione /Organizzazione, qui rappresentata, decadrà dai benefici eventualmente goduti sulla base delle stesse e che, in tal caso, sarà addebitato quanto dovuto per accisa, addizionale regionale, sanzioni, indennità di mora, interessi e ogni altra somma che Enel Energia S.p.A. sarà tenuta a versare all'Amministrazione Finanziaria ed alla Regione;
- che, oltre alle sanzioni amministrative previste da altre norme di legge, nei confronti di chiunque sottrae il gas naturale all'accertamento o al pagamento delle accise, l'art. 40 del citato D.Lgs. 26/10/1995 n. 504 prevede sanzioni di carattere penale;
- che le seguenti dichiarazioni devono considerarsi valide finché non sostituite da altre, da far pervenire ad Enel Energia S.p.A., in caso di variazione di quanto in precedenza dichiarato o espressamente revocate;
- che, sulla base di quanto disposto dall'Agenzia delle Dogane (con nota prot. n. 4436 del 24/07/2007), la non applicazione dell'accisa, ovvero l'applicazione dell'aliquota ridotta per usi industriali decorre dalla data di presentazione della documentazione prescritta ovvero dalla data stabilita dall'Ufficio delle Dogane competente territorialmente.

## DICHIARA

che il gas fornita fornito da Enel Energia S.p.A. per la fornitura* di:

Comune _____ Provincia _____

Indirizzo _____

Cap _____ Numero Cliente (facoltativo) _____

**PDR** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

*Nel caso di richieste multisito allegare il modello con l'indicazione di tutti i siti per i quali si fa richiesta.

Che ai relativi consumi non è applicata l'accisa sul gas naturale, né l'addizionale regionale (Impieghi esclusi dal campo di Applicazione dell'Accisa - articolo 21, comma 13, D.Lgs. 504/1995)

Che l'utilizzo del gas si riferisce a (indicare l'uso barrando la relativa casella):

| | |
|---|---|
| | **Riduzione chimica** |
| | **Processi elettrolitici** |
| | **Processi metallurgici** |
| | **Processi mineralogici** |

## CHIEDE

ad Enel Energia S.p.A., che ai consumi di gas naturale destinati agli usi dichiarati sia applicato il regime fiscale dell'accisa e dell'addizionale regionale secondo una delle determinazioni di seguito barrate:

| | |
|---|---|
| | Non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sul **100%** del gas naturale risultante dal misuratore, in quanto tutto il quantitativo viene utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra |
| | Non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sul _____**%** dell'intero volume annuo di gas naturale risultante dal misuratore, come da relazione tecnica che è parte integrante della presente dichiarazione, in quanto utilizzato negli "usi |

**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

| | |
|---|---|
| | di processo" di cui sopra. Sui restanti volumi, rispetto al totale misurato continueranno ad essere applicate le aliquote per uso industriale |
| | Non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale, come da relazione tecnica che è parte integrante della presente dichiarazione, in quanto gas naturale negli "usi di processo" di cui sopra, sul volume risultante dalla differenza tra l'intero volume annuo risultante dal misuratore e i volumi comunicati mensilmente per la produzione di energia elettrica (su questi volumi continueranno ad essere applicate le aliquote previste per la specifica destinazione d'uso). |
| | L'applicazione delle aliquote previste per uso industriale sul volume risultante dalla differenza tra l'intero volume rilevato dal misuratore, i volumi comunicati mensilmente per produzione di energia elettrica (a cui si applicano le aliquote per la specifica destinazione d'uso) e il _____% dell'intero volume annuo risultante dal misuratore a cui non si applicano l'accisa e l'addizionale regionale, in quanto gas naturale utilizzato negli "usi di processo" di cui sopra, come da relazione tecnica che è parte integrante della presente dichiarazione. |
| | La non applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale sul volume risultante della differenza tra l'intero volume rilevato dal misuratore e i volumi comunicati mensilmente per usi industriali non rientranti negli "usi di processo" (a cui si applicano le aliquote per la specifica destinazione d'uso), come da relazione tecnica che è parte integrante della presente dichiarazione, e/o i volumi comunicati mensilmente per la produzione di energia elettrica. Ci impegniamo a comunicare entro il secondo giorno feriale del mese successivo a quello di prelievo i volumi di gas naturale da escludere dalla tassazione |

Per essere considerata valida, la dichiarazione, deve essere inviata **insieme alla copia del documento d'identità del dichiarante**, in una delle modalità indicate.

Nei casi di specie è necessario allegare a questa dichiarazione:

- □ Copia del certificato della Camera di Commercio con l'indicazione del rappresentante negoziale (eventuale);
- □ Relazione Tecnica come disposto dall'Agenzia delle Dogane (con nota prot. n. 4436 del 24 luglio 2007), redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale (necessaria nel caso di usi promiscui);
- □ Autorizzazione Dogane (eventuale);
- □ Altro (fornire descrizione): _____.

Luogo e data

Il Richiedente (Timbro e Firma)

_____ _____

Titolare del trattamento dei dati personali è Enel Energia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita 125, 00198 Roma. L'informativa completa è disponibile sul sito enel.it

**Enel Energia** - Mercato libero dell'energia
Casella Postale 8080 - 85100 Potenza

**ALLEGATO PER RICHIESTA MULTIPLA SU PIU' SITI**

**Codice Contratto**

**ELENCO DEI PDR PER I QUALI VIENE PRESENTATA L'ISTANZA RIPORTATA SUL FRONTE PAGINA.**

| N. | CODICE PDR | INDIRIZZO | COMUNE/LOCALITA' | PROV. Sigla |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | | | | |
| 22 | | | | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| 26 | | | | |
| 27 | | | | |
| 28 | | | | |
| 29 | | | | |
| 30 | | | | |

Luogo e data

Il Richiedente (Timbro e Firma)